

국립공원공단 상임감사

주의2, 통보

제 목	△△△△△△ 위탁 용역 산출내역 기준단가 검토 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△, △△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 야간 안전관리, 시설 보호 및 보안 강화 등 유사시 신속한 대응 조치를 위해 전문 경비업체에 △△△△△△ 위탁 용역을 실시하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

고용노동부 「용역근로자 근로조건 보호지침」 및 「예정가격작성기준」 제30조에 따라 일반용역 중 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역의 경우 예정가격 산정 시 노임단가는 중소기업중앙회에서 연 2회 발표*하는 ‘중소제조업 직종별 임금조사 보고서’의 단순노무종사원 노임을 기본급으로 적용하여야 한다.

* (상반기) 6월 발표·당해 7~12월 적용, (하반기) 12월 발표·다음해 1~6월 적용

△△△△△ 「'22년 하반기 적용 시중노임단가 안내 및 준수 철저」에 따라 중소기업중앙회가 「2022년 상반기 중소기업 직종별 임금조사 보고서」를 발표하여 '22년 하반기

공공부문 단순노무용역 계약에 적용되는 시중노임단가를 안내하였으며, 「용역근로자 근로 조건 보호지침」은 공공부문의 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역에 적용되며, 용역 지침에 따라 예정가격 산정시 위 시중노임단가를 적용하여야 하고, 예정가격 작성 이후 노임단가가 변경된 경우에는 노무비를 조정하여 계약관련 법령 및 용역지침 위반이 발생하지 않도록 시중노임단가를 준수하라고 하였다.

[표 1] 연도별 단순노무종사원 노임단가 현황

구분	적용률		'22년		'23년		'24년	
			상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
시중노임 단가(원)	100%	일급 (시급)	80,656 (10,082)	81,196 (10,150)	82,001 (10,250)	84,303 (10,538)	86,008 (10,751)	-
	최저 낙찰률 적용시 (87.995%)	국가 계약	70,973 (8,872)	71,448 (8,931)	72,157 (9,020)	74,182 (9,273)	75,683 (9,460)	-
연도별 최저임금(원)			9,160		9,620		9,860	

자료: 고용노동부, 2024년 상반기 공공부문 용역근로자 노임단가 안내자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

공공부문 용역근로자의 노임단가는 청소·경비 등 단순노무용역의 경우 중소기업 중양회에서 발표하는 「중소제조업 직종별 임금조사」의 “중소제조업 단순노무종사원 노임”을 기본급으로 적용하되, 임금조사 보고서 상 해당직종의 노임이 있는 경우에는 “해당 직종의 노임”을 적용하여 산정해야 한다.

★ 예정가격 작성기준 제30조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제5관

이에, 「’21년 하반기 중소기업 직종별 임금조사」에 따른 노임은 ’22년 상반기 공공부문 청소·경비 등 단순노무용역 예정가격 산정 시 노임단가로 적용해야 하며, 기존 계약도 노임단가 변경에 따라 노무비에 대해 계약금액을 조정*해야 한다.

★ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조 제8항

[표 2] △△△△△△ 위탁 용역 현황

(단위: 원)

계약업체명	계약일	계약기간	계약금액	낙찰률	준공일	준공금	최저임금 (시급)	노임단가 적용시급	미달금액
△△△△△△△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

자료: △△△ 제출자료 재구성

△△△△△△△△은 ‘2022년 △△△△△△ 위탁 용역’ 체결을 통해 △△△△△△ 업무 전문 경비업체인 △△△△△△에 위탁·관리하면서 낙찰률 적용 시 ’22년 최저임금에 미달하는 노임단가는 관련 법령에 따라 최저임금 이상을 적용하여야 하나, 공단 낙찰률을 반영할 경우 시급 9,020원(10,250원 시급 적용 / 88.004%)으로 ’22년 최저임금(시급 9,160원) 대비 시급기준 140원 미달하였음에도 공공부문 청소·경비·시설물관리 등 단순노무용역 계약에 적용되는 노임단가로 계약금액을 조정(변경계약 등)하지 않는 등 업무를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△장)에게 고용노동부 용역근로자 근로조건 보호지침에 따른 용역 계약 산출내역 기준단가 검토를 소홀히 한 △△직 △급 △△△, △△직 △급 △△△에 대하여 신분상 주의 처분을 요구합니다.(주의2)

이사장(△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재

발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)